

1503617-18.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... identificar por receio informou que o tráfico na rua 6 estava muito frequente, sendo que naquele dia ele havia visualizado um indivíduo de camiseta preta e laranja na prática de tráfico. Deslocaram-se até o local e visualizaram um indivíduo com as mesmas características informadas, que ao avistar a aproximação policial dispensou no solo uma garrafa plástica e continuou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503617-18.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503617-18.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2291594/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 14832946 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7185/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2291594 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2291594 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7185/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LOURENÇO DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

GABRIEL LOURENÇO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06 e no artigo 180, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque em 23 de novembro de 2020, às 15h10min, na Rua 6 com a Avenida 2, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado, teria trazido consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 55 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 37 gramas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que em data incerta, entre os dias 16 de setembro de 2020 e 23 de novembro de 2020, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Rio Claro, GABRIEL LOURENÇO DA SILVA, teria recebido e adquirido, em proveito próprio, um aparelho de telefone celular da marca Asus, coisa que saberia ser produto de crime.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/16 e 26/28), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 20/21), auto de avaliação (fls. 23), auto de entrega (fls. 78) e exame químico-toxicológico (fls. 83/85).

O acusado Gabriel foi notificado (fls. 102) e apresentou resposta escrita (fls. 96/97). A denúncia foi recebida (fls. 103).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia, concordando com a aplicação da figura do tráfico privilegiado. (SAJ) Após, o Dr. Defensor, em Alegações Finais, por ele, no mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito e apresentadas teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Atestado em ambos os laudos que a substância apreendidas consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/16 e 26/28), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 20/21), auto de avaliação (fls. 23), auto de entrega (fls. 78) e exame químico-toxicológico (fls. 83/85).

A autoria foi demonstrada a contento.

Perante a autoridade policial o réu negou que a droga apreendida o pertencia, bem como negou praticar o tráfico de drogas. Declarou que na data dos fatos ele tinha R\$ 20,00 em seu porte e que telefone celular que estava com ele, ele comprou de um desconhecido por R\$ 400,00. (fls. 05)

Em juízo, negou os fatos. Disse que estava no bar tomando refrigerante juntamente com seu colega. Pegou a bicicleta e desceu com o celular que havia acabado de comprar no bar por R\$400,00 em mãos. Avistou a viatura e não estava praticando nenhuma venda de drogas. Continuou andando, ocasião em que foi enquadrado pela polícia. Ficou sentado no chão enquanto eles desceram na av. 2 e retornaram com uma garrafinha contendo entorpecentes e afirmando ser sua. Disse que estava somente de passagem e negou que estivesse praticando algum crime. Comprou o celular de um colega chamado João Oliveira da Silva. Ele reside naquele bairro, endereço Guanabara, rua 9, nº 450. Não possui nenhum comprovante da compra do aparelho. Negou que estivesse com uma garrafa plástica. Os policiais encontraram a garrafa na av. 2. Não os viu encontrando-a. Confirmou que estava com a quantia de R\$20,00. Não estava trabalhando na época dos fatos, fazia "bico" como servente de pedreiro pela quantia de R\$80,00 por dia. Disse que conhece João do Facebook e jogavam bola

juntos. Estavam no bar e questionou se queria comprar um celular. Teve que ir em casa para buscar o valor do celular. Colocou seu chip e já saiu usando o aparelho. Já havia sido abordado anteriormente. Disse que não entendeu o motivo deles quererem lhe prejudicar. É usuário de maconha. (SAJ)

A testemunha comum Milena Campos, policial militar, declarou que na ocasião dos fatos estava de serviço com o cabo Zago e em patrulhamento pelo Jardim Guanabara um morador que não quis se identificar por receio informou que o tráfico na rua 6 estava muito frequente, sendo que naquele dia ele havia visualizado um indivíduo de camiseta preta e laranja na prática de tráfico. Deslocaram-se até o local e visualizaram um indivíduo com as mesmas características informadas, que ao avistar a aproximação policial dispensou no solo uma garrafa plástica e continuou andando. Realizaram a abordagem e em busca pessoal foi localizado um celular e quantia de R\$20,00. Quando questionado sobre a procedência do aparelho celular, ele disse que havia adquirido por R\$400,00. Consultaram pelo COPOM o e-mail do aparelho celular e constou como produto de roubo em setembro. Dirigiram-se até a esquina onde ele havia sido visto e pegaram a garrafa plástica que havia dispensado. No interior da garrafa haviam eppendorfs contendo substâncias análogas à cocaína. O local já é conhecido como ponto de venda de tráfico. Não haviam pessoas na proximidade. (SAJ)

A versão apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos, sendo de rigor sua condenação, senão vejamos.

Da análise do conjunto probatório, reputo que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e receptação, restando devidamente demonstrado que as drogas encontradas lhe pertenciam e não se destinavam apenas ao consumo próprio, e comprovado também que o aparelho celular apreendido havia sido por ele adquirido, mesmo ciente da origem ilícita do bem.

Os policiais militares foram firmes e seguros em suas declarações, tanto no que se refere ao crime de receptação, como naquilo que se refere ao crime de tráfico de drogas, de modo que não se vislumbra que os policiais tivessem inventado isso apenas para prejudicar inocente.

Como se vê, em que pese na ocasião da abordagem o réu não tenha sido visto praticando nenhum ato de venda, sua conduta não deixou de caracterizar o delito de tráfico de drogas, que é de ação múltipla, incorrendo, mais precisamente, na modalidade de "transportar" e "trazer consigo" substância entorpecente.

A policial militar Milena, quando ouvida em Juízo, foi categórica ao relatar que receberam uma denúncia anônima de um transeunte dando conta de que um indivíduo praticava o tráfico de drogas na rua 6. Deslocaram-se até o local e encontraram um indivíduo com as mesmas características informadas, que ao avistar a aproximação policial dispensou no solo uma garrafa plástica e continuou andando. Realizaram a abordagem e sob sua posse foi localizado um celular e quantia de R\$20,00. Verificaram que o aparelho constava como produto de roubo em setembro. No interior da garrafa plástica foram localizados diversos eppendorfs contendo cocaína. Disse também que o local já era conhecido como ponto de venda de drogas.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente o réu, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, por se tratarem de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Nesse sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório Precedentes. (...) 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus. (STJ, HC 223086 / SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 02/12/2013 - grifamos);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

"APELAÇÃO. TRANSPORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. (...). 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que

subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.912 - Apelação n. 0074777-49.2013.8.26.0050 3 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). (...)" (TJSP, apelação nº 0074777-49.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, d.j. 02/03/2016).

No mais, a quantidade (55 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 37 gramas) e o modo em que as drogas foram apreendidas revelam que a destinação era para o tráfico, ainda mais quando apreendidas em local conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas.

Quanto ao delito de receptação, frisa-se que a comprovação do dolo é de difícil demonstração por se tratar de elemento subjetivo, devendo ser feita a partir da análise dos indícios e circunstâncias do fato criminoso e através da própria conduta do acusado.

No presente caso, veja-se, o réu sequer se interessou em arrolar no processo o suposto indivíduo de quem adquiriu o aparelho. Ademais, a posse do bem aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, quais sejam, a ausência de comprovação da aquisição de boa fé, a ausência da nota fiscal do bem e a desproporção entre o valor (R\$799,00, conforme auto de avaliação às fls. 23) e o preço pago (R\$400,00, conforme o réu declarou em seu interrogatório), estão a demonstrar que o réu deveria ter desconfiado da proveniência criminosa do bem.

De acordo com a Jurisprudência, para que esteja configurada a receptação prevista no art. 180, "caput", do Código Penal, basta a comprovação de que o réu estava com o bem anteriormente furtado, sem comprovar a procedência do mesmo.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2) INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1991207 DF 2021/0327666-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) g.N.

Cumpramos observar ainda, que não há nos autos nenhuma informação que afaste o dolo, pelo contrário, não se vislumbra qualquer documento ou justificativa que possa embasar seguramente a negativa apresentada pelo réu.

Assim, os elementos probatórios amealhados no autos são suficientes para demonstrar o elemento subjetivo descrito no caput do artigo 180 do Código Penal, bem como

concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do aparelho celular, tornando-se, portanto, incabível sua absolvição.

Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização do réu pelos delitos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no artigo 180 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, é medida de rigor.

Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena do réu.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base do réu no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias hábeis a majorá-la. Assim, a pena do tráfico de entorpecentes será de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, já a do crime de receptação será de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, anoto a atenuante da menoridade relativa, no entanto, deixo de minorar a pena nos termos da Súmula 231 do STJ. Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição relativas ao crime de receptação, de forma que declaro a pena acima fixada como definitiva quanto a este crime.

Observe a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. O réu é primário, possui bons antecedentes e não há notícias nos autos de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Destarte, de rigor a redução da sua pena quanto ao delito de tráfico de drogas em seu grau máximo, qual seja, em 2/3, de maneira que passará a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, denominada “tráfico privilegiado”, traz novas consequências aos réus condenados pela prática dessa modalidade de crime, diante do recente entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 512 do STJ, editada em 11 de junho de 2014, após o julgamento do REsp 1.329.088/RS - de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, dispunha que “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”.

Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda.

Conforme esposado pela Ministra Relatora do acórdão, Cármen Lúcia, somente as figuras delitivas definidas no artigo 33, “caput” e §1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, considerando que o delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”.

Embora o referido julgamento proferido pelo Pleno do STF não tenha efeito vinculante nem eficácia erga omnes, a Terceira Seção do STJ acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo e decidiu revisar o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.329.088/RS - Tema 600, cancelando o

enunciado da Súmula 512, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, conforme segue:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça." (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 23/11/2016)

Nesse sentido, já decidiu o C. TJSP:

"Habeas corpus. Pedido de progressão de regime. Suspensão do feito pelo Juízo das Execuções, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Superior Tribunal de Justiça que julgou questão de ordem, cancelou a súmula nº 512 e firmou entendimento de que o tráfico privilegiado não mais é classificado como crime hediondo. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida." (HC 2241449-61.2016.8.26.0000, Des. Rel. Luiz Fernando Vaggione, Bauru, 2ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 19/12/2016)

Destarte, não há mais óbice à fixação de regime prisional diverso do fechado para os condenados pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à suspensão da execução desta.

Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e de receptação foram cometidos em concurso material, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, de modo que resulta em 02 anos e 08 meses de reclusão e 176 dias-multa

No presente caso, considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favorecem o réu, diante de sua primariedade e bons antecedentes, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, e considerando a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade desta proibição pela referida Corte de Justiça na apreciação do Habeas Corpus nº 97.256/RS, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário

mínimo a ser revertida para entidade de caráter social a ser indicada em sede de execução.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito de sua situação financeira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra GABRIEL LOURENÇO DA SILVA para condená-lo às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime fechado e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. art. 180, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para entidade de caráter social a ser indicada em sede de execução.

Em razão do regime de pena ora fixado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Determino a destruição das drogas apreendidas e a perda em favor da União do dinheiro apreendido.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 09 de junho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA